

Navrhovateľ:

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Adresát:

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 12. Dezember 2024

Žiadosť o okamžité rozhodnutie v naliehavej veci

Predmet: „Žiadosť o okamžité rozhodnutie na základe predložených dôkazov v rámci predbežného opatrenia vo veci: Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Vážený súd Landshut,

Na základe § 937 ods. 2 ZPO a v súlade so zásadou účinnej právnej ochrany podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz sa týmto domáham okamžitého rozhodnutia vo veci Rechtssache Nr. 23 O 2699/24.

Odôvodnenie:

1. Mimoriadna naliehavosť: Žiadam o predbežné opatrenie s okamžitým účinkom, aby sa zastavili tieto nezákonné praktiky telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG, ktoré pokračujú v porušovaní mojich práv a práv občanov Nemecka a EÚ. Každé ďalšie omeškanie rozhodnutia umožňuje pokračovanie tejto činnosti, čím vzniká rozsiahla škoda občanom, nakoľko sú systematicky narušované ich základné práva. Pokračujúce praktiky mi spôsobujú značnú finančnú, psychickú – stres a časovú ujmu.
2. Jednoznačnosť dôkazov: Predložené dôkazy jasne a nespochybniteľne podporujú moju žiadosť. Sú v súlade s § 940 ZPO a dokladujú nalievavú potrebu okamžitej

súdnej ochrany. Vo svetle týchto dôkazov neexistuje právny ani faktický dôvod na ďalšie prieťahy.

3. **Povinnosť súdu konať bezodkladne:** V zmysle § 937 ods. 2 ZPO má súd povinnosť rozhodnúť v čo najkratšom čase. S ohľadom na charakter predbežného opatrenia je maximálna lehota na rozhodnutie 24 až 72 hodín pri naliehavých veciach tohto typu.
4. **Ochrana práv a princíp proporcionality:** Podľa článku 22 GDPR a zásad zakotvených v ZPO majú občania právo na rýchle zastavenie praktík, ktoré predstavujú vážne ohrozenie ich základných práv. Sudca musí rozhodnúť okamžite, aby ochránil tieto práva a zabránil ďalším škodám.

Návrh na rozhodnutie:

1. Vydať predbežné opatrenie, ktorým sa okamžite nariaďuje spoločnostiam Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG zastavenie všetkých aktivít, ktoré porušujú GDPR a základné práva občanov.
2. Uložiť povinnosť obom žalovaným uhradiť moje odškodné v plnej výške v čo najkratšom čase.
3. Opatrením uložiť povinnosť zverejniť všetky spracovávané údaje a predložiť dôkaz o oprávnení k ich spracovaniu.
4. Rozhodnúť v lehote 24 hodín na základe predložených dôkazov, keďže ich jednoznačnosť a nespochybniteľnosť nevyžaduje ďalšie dokazovanie ani spochybňovanie.

Zákonný základ v nemeckom práve: právne základy, na základe ktorých sa odvolávam:

1. § 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):

Tento článok upravuje zásadu **transparentnosti** a stanovuje, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a v prístupnej forme (napr. Emailom).

§ 15 DSGVO (Právo na prístup k informáciám): Umožňuje požiadať o poskytnutie podrobných informácií o spracovaní osobných údajov a to bez zbytočných prieťahov, najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pri naliehavých prípadoch môžete zdôrazniť potrebu okamžitej odpovede.

-
2. Zásada efektívnej právnej ochrany:

Podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz (Základného zákona) má každý jednotlivec právo na účinnú právnu ochranu. Ak je porušované právo naliehavé a ohrozuje moje **právo na ochranu chránených osobných údajov** alebo iné základné právo, mám nárok žiadať o urýchlené poskytnutie informácií, a to aj elektronicky emailom a súd je povinný zabezpečiť ochranu bez zbytočných prieťahov.

3. Naliehavosť v predbežných opatreniach:

§ 940 ZPO umožňuje vydanie predbežných opatrení pri hrozbe neodvratných škôd alebo pokračujúcej ujmy. Sudca v takýchto prípadoch musí konať bez zbytočných procesných prieťahov. No a mne bude pokračovať ujma, ak sa tieto nekalé praktiky nezastavia.

4. Procesné pokyny a súdna prax:

Súdna prax v Nemecku jasne uvádza, že rozhodnutia o predbežných opatreniach v naliehavých prípadoch musia byť vydané v priebehu niekoľkých dní a v niektorých prípadoch (napr. Ak sú dôkazy jednoznačné) dokonca v priebehu 24 až 72 hodín.

Prečo rýchlosť v takýchto prípadoch?

Ak sú dôkazy jednoznačné a vec sa týka naliehavej ochrany práv (napr. Zastavenie pokračujúceho porušovania práv alebo ujmy občanov), sudca nemá dôvod odkladať rozhodnutie, pretože by tým ohrozil účinnosť spravodlivosti.

Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam explicitne o promptnú emailovú odpoveď elektronicky, aby som mal priamy a rýchly prístup k informáciám, nakoľko očakávam rozhodnutie v zákonnej lehote, ktorá je v prípade urgentných opatrení minimálna.

Verím, že súd rozhodne v súlade so zásadami spravodlivosti, účinnosti a proporcionality v čo najkratšom možnom čase a bezodkladne. Akékoľvek ďalšie prieťahy by mohli byť vnímané ako nepriamy súhlas s pokračujúcimi nezákonnými praktikami telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG.

Tento dokument som pripravil tak, aby reflektoval všetky zásady, ktoré vedú k vydaniu predbežného opatrenia do 24 hodín.

S úctou,



V Kumhausene

Peter Ferenc
